



직원 근무 불성실 조사 결과 보고

2025. 2.



감 사 실

||| 목 차 |||

I . 조사 개요	1
1. 배경 및 목적	1
2. 조사 대상 및 방법	1
3. 조사 기간 및 인원	2
4. 중점 조사 사항	2
II . 조사 결과	3
1. 관계 규정(판단기준)	3
2. 사실관계 확인 및 검토결과	3
3. 조사자 의견	8
III . 처분 요구사항	10
IV . 붙임	10

1. 배경 및 목적

- ☐ 우편물로 신고 접수(2025. 2. 18.)
- ☐ 조사 대상자 : ◆◆◆◆◆처 □□□□부 서○○ 과장(이하 “조사 대상자”라 한다)

< 신고서 주요 내용 >

- ◇ (주)□□산업개발(이하 ‘□□’)에서 ◆◆◆◆◆처 □□□□부 조사 대상자에 대해 아래와 같이 신고함.
 - 조사 대상자가 □□실업(주)의 신축공사 회의에 참석하여 대표자처럼 행세하는 행위에 대한 확인 요청
 - 조사 대상자가 업무시간 중 ‘□□’와 □□실업(주) 관련 메일을 송수신한 것에 대해 근무기강 해이 및 직무태만 여부에 대한 확인 요청
 - □□에서 시공한 □□실업(주) 1공장 신축공사 관련하여 조사 대상자가 한전원자력연료 직원(추정) 2명을 대동하여 준공검사에 개입한 정황에 대한 확인 요청
 - □□실업(주) 2공장 신축공사의 설계업체(건축사사무소 □□)의 한전원자력연료 협력업체 여부 및 조사 대상자와의 관계 등 업무연관성 여부에 대해 확인 요청

2. 조사대상 및 방법

- ☐ 이번 조사는 신고 내용의 사실관계 확인 및 조사 대상자의 근무 불성실 관련 내용 파악에 중점을 두었음
- ☐ 인사정보시스템(e-HR) 및 출장내역과 신고자가 제출한 이메일의 송수신 시간을 비교하여 근무 불성실 사실관계 확인

구 분	부서명	직위	성명
조사대상자	□□□□부	과장	서○○
소속부서장	□□□□부	부장	송○○(現 부서장)
	▲▲▲▲부	부처장	이○○(前 부서장)

3. 조사기간 및 인원

☐ 조사기간 : 2025. 2. 20. ~ 2025. 2. 28.

☐ 조사자 : 청렴감찰부장 등 3명

4. 중점 조사사항

☐ 사건발생 경위 및 사실관계 확인

☐ 기타 관련법령 및 제 규정 위반 여부 등

II

조사 결과

1. 관계규정(판단기준)

- ☐ 취업규칙 제10조(성실의 의무) ① 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령·지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.
- ☐ 정보보안지침 제25조(재직자 보안) ③ 모든 임직원은 재직 기간 중에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
 - 2. 회사의 정보시스템은 개인적인 사업 목적이나 이익을 위해 사용할 수 없으며, 회사 업무용으로만 사용해야 한다.

2. 사실관계 확인 및 검토 결과

< 신고내용 ① [네네]실업 관련 행위에 대한 조사 실시 >

서○○는 [네네]실업(주)의 ‘대주주’라고 자칭하며 주요 공사 관련 회의에 참석하고, 기성, 하자보수, 계약에 관한 사항 등 관련 당사자들에게 직접대응 하며 마치 회사의 공식적인 대표자처럼 행세하고 있습니다.

< 검토결과 : 기각(조사대상 아님) >

조사 대상자는 [네네]실업(주)의 대표이사 서영택, 권순옥의 아들(子)로서 가족에 해당함. [네네]실업의 공장 건설과 관련하여 조사 대상자가 휴가 기간 중 고령의 가족의 일을 돕는 행위는 사적인 영역에 해당
회사의 업무나 직무와 관련한 사항이 아니므로 회사의 조사 대상에 해당하지 않음

< 신고내용 ② 취업규칙 및 윤리강령 위반 여부에 대한 검토 및 징계 >

조사 대상자는 [대대]산업(주)와 관련한 업무를 수행하며 발송한 이메일의 발송 시간을 확인한 결과, 근무시간 내에 타 업체의 업무를 수행한 정황이 포착되었습니다. 이는 근무기강 해이 및 직무태만의 소지가 있으므로 철저히 조사해 주시기 바랍니다.

< 검토결과 : 인사처분 필요 >

가. 사실관계

조사 대상자는 2023년 5월 3일 수요일 오후 2시 34분에 [대대]산업개발 건설사업부로 '용인공장 검토 자료 송부'라는 메일을 송부하였음. 이 건을 포함하여 [표]와 같이 2023년 3월부터 2025년 2월까지 근무시간 중에 사적인 이메일을 12건 송부하였음.

[표] 근무시간 중 사적 메일 발송 내역

순번	날 짜	제 목
1	2023-05-03 14:34	용인공장 검토 자료 송부 (인테리어/익스테리어)
2	2023-08-22 13:50	FW: [대대]산업 신규 필지 관련 자료 송부
3	2023-08-24 10:54	RE:[대대]산업 협의 요청서 송부 (우수계획도 수정에 따른 우수관로 공사 관련)
4	2023-08-24 10:58	RE:[대대]산업 협의 요청서 송부 (우수계획도 수정에 따른 우수관로 공사 관련)
5	2023-08-24 15:20	FW: Fwd: 퍼시스 차민아입니다 - 신축 사옥 제안서 첨부
6	2023-08-25 17:18	FW: RE: [대대]산업 협의 요청서 회신 (우수계획도 수정에 따른 우수관로 공사 관련) 및 용인 [대대]산업 제2공장 서류 전달
7	2023-09-19 14:00	[대대]산업(주) 용인 2공장 인허가 자료 송부
8	2023-09-20 17:16	Fwd: 에이더스-[대대]산업 사무기숙사동 외관 디자인 컨설팅 의뢰의 건
9	2023-10-20 16:00	용인 2공장 착공서류 작성 관련
10	2023-12-05 10:36	오피스 조명 도면
11	2024-02-08 11:19	[대대]산업 신축공사 중간점검 결과 알림
12	2024-06-13 10:25	Fwd: FW:[대대]엔지니어링 [대대]산업 용인공장 신축공사-탱크로리 하역장 배치도 송부의 건

나. 위반사항

- ① 근무 시간 중에 반복적으로 사적인 메일을 송수신한 행위는 근무 불성실에 해당함
- ② 또한, 회사 PC를 이용하여 사적인 서류를 검토한 것은 ‘회사의 정보시스템은 개인적인 사업 목적이나 이익을 위해 사용할 수 없으며, 회사 업무용으로만 사용해야 한다.’는 정보보안지침 제25조를 위반한 것에 해당함

다. 감안할 사정

- ① 2년간 12건의 메일 발송은 월 1회 미만으로 빈도가 높지 않으며(붙임 1 본인 확인서 참조)
- ② 평소 본인이 맡은 업무분장 외에 동료들의 업무도 맡아서 성실히 처리하고 있다고 부서장들이 의견을 제시하였으며(붙임 2 부서장 확인서 참조)
- ③ 이메일을 보내기 위해 투입된 시간을 산출하기 어렵고, 재실 시간 전체를 근무시간으로 보기 어려운 점을 고려할 필요가 있음

라. 검토결과

조사 대상자의 행위는 상기 ‘나’와 같이 근무 불성실 및 정보보안지침 위반 행위에 해당되나 상기 ‘다’를 고려하여 처분을 요구할 필요가 있음

< 신고내용 ③ 건축사사무소 ㉨㉨와 한전원자력연료와의 관계 >

건축사사무소 ㉨㉨는 ㉨㉨실업(주) 2공장 설계업체로서, 서○○가 직접 해당업체에서 설계를 진행하였다고 하였습니다. 또한, 설계 담당 직원의 말에 의하여 정상적인 대가를 받지 못하였다는 정황이 확인됩니다.

이에 따라, 건축사사무소 ㉨㉨가 실제로 한전원자력연료의 공식적인 협력업체인지 여부 및 해당 업체와 서○○의 관계가 업무와 연관되어 있는지에 대한 철저한 조사를 요청드립니다.

< 검토결과 : 기각(조사대상 아님) >

가. 사실관계

최근 20년간 우리 회사는 ‘건축사사무소 ㉨㉨’와 총 2건(3,870천원)의 계약을 체결하였으며, 이 중 조사 대상자가 ‘건축사사무소 ㉨㉨’를 담당한 계약은 없었음

[표] ‘건축사사무소 ㉨㉨’와 계약한 내역

(단위 : 천원)

순번	일자 (검수일 기준)	금액	계약내용	담당자 (부서)
1	2019.12.03.	1,870	신규부지조성공사 배수지 계단실 설계도서 검토 작성 및 건축신고 용역	강○○ (□□□□ 부)
2	2023.09.18.	2,000	신규부지 배수지 계단실 건축변경신고 및 사용승인 인허가 용역	
계		3,870		

그리고 우리 회사와 ‘건축사사무소 ㉨㉨’ 상호간 협력업체 및 이와 유사한 형태의 관계를 설정한 사례는 없음

나. 검토결과

- 우리 회사는 상기 ‘가’와 같이 ‘건축사사무소 ㉨㉨’와 협력업체 및 이와 유사한 관계를 체결한 사실이 없음
- 이에 따라 ‘건축사사무소 ㉨㉨’에 대한 ‘㉨㉨실업’의 설계비 지급 여부는 조사 대상자의 사적(私的) 거래에 해당하므로 업체 선정 및 대가 지급의 적정성 등은 조사 대상이 아님

< 신고내용 ④ [나]실업 1공장 준공과정에서 한전원자력연료 직원 대동 의혹 >

2023년 7월 18일, [나]실업(주) 설계 및 감리업체인 '[한]엔지니어링 건축사무소' 미팅에 서○○씨와 함께 한전원자력연료 직원 2명이 동행 참석하였습니다.

이후 서○○씨가 외부인을 대동하여 '[나]실업(주)' 1공장 자체 준공체크를 하였으며 동행한 외부인이 한전원자력연료 소속 직원일 가능성이 있다는 점입니다.

만약 한전원자력연료 직원이 정당한 업무 수행 범위를 벗어나 특정 기업의 준공검사에 개입했다면 이는 명백한 이해충돌이며 부적절한 행위로 간주될 수 있습니다.

따라서, 해당 동행 인력의 신원 확인 및 이들이 한전원자력연료 소속 직원인지 여부를 철저히 조사해 주시기 바랍니다.

< 검토결과 : 기각(위법 행위에 해당하지 않음) >

가. 사실관계

조사 대상자는 [나]실업(주) 대표이사(서영택, 권보경) 자녀로서 고령의 부모를 돕고자 부모 소유 공장의 공사 관련 회의에 참여하기 위해 휴가를 사용하였음

또한, 조사 대상자와 친분이 있던 □□□□부 강○○, 이○○^{주1)}은 조사 대상자 부모의 공장을 2023년 7월 18일 각각 휴가를 이용하여 공장을 방문하였으며, 이중 조사 대상자와 강○○은 회의에 참석함

그리고, 조사 대상자가 평소 부모의 공사 현장에서 하자가 많이 발생하고 있다는 고충을 토로하자, 조사 대상자와 평소 친분이 있던 정비부 배○○, 박○○, 양○○^{주2)} 등 3명은 자발적으로 하자 점검에 도움을 주겠다고 한 후 각각 휴가 및 휴일을 이용하여 조사 대상자의 공장을 방문하여 하자를 확인하고 조언해 주었음

나. 검토결과

- 조사 대상자의 부모의 공장을 방문한 조사 대상자 및 우리 회사 직원(강○○ 등 5명)의 인사정보시스템 상 휴가, 출장 등의 내역을 대조한 결과 복무를 위반한 정황을 발견할 수 없었음

○ ‘이해충돌방지법’ 제2조 제4호에 따르면 ‘이해충돌’이란 ‘공직자가 직무를 수행할 때에 자신의 사적 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무수행이 저해되거나 우려가 있는 상황’이라고 정의되어 있는 바 ‘이해충돌방지법’ 위반이 성립되기 위해서는 행위자의 ‘직무 관련성’이 존재하여야 함

하지만, ㉢㉢실업(주)은 우리 회사와 계약 등에 따른 직무 관련 회사가 아니고, 조사 대상자 입장에서조차도 부모님 회사인 ㉢㉢실업(주)을 직무관련자로 볼 수 없으므로 조사 대상자 및 위 직원 5명의 행위를 ‘이해충돌방지법’ 위반 및 ‘복무’ 위반으로 볼 수 없음

주 1) 강○○과 이○○은 계약직 직원으로서 2024년 1월 퇴사

주 2) 현장 방문일 근태 내역

방문일	방문자	근태
2024. 2. 1.(목)	서○○, 배○○	휴가
2024. 2. 5.(월)	서○○, 박○○, 양○○	휴가
2024. 7. 13.(토)	서○○, 배○○	토요일
2024. 7. 31.(수)	서○○, 박○○, 양○○	휴가

3. 조사자 의견

□ 신고인이 제출한 이메일의 송수신 시간을 점검한 결과 2023년 2월부터 2년간 근무시간 중 12건이 발송된 것이 확인되어 조사 대상자는 근무 시간 중 사적 용무처리 및 이메일을 발송한 것으로 확인됨. 다만 아래의 사정을 감안하여 ‘주의’처분이 요구됨

※ 처분요구 관련하여 감안한 사정

- ① 2년간 12건의 메일 발송은 월 1회 미만으로 빈도가 높지 않으며(붙임 1 본인 확인서 참조)
- ② 평소 본인이 맡은 업무분장 외에 동료들의 업무도 맡아서 성실히 처리하고 있다고 부서장들이 의견을 제시하였으며(붙임 2 부서장 확인서 참조)
- ③ 이메일을 보내기 위해 투입된 시간을 산출하기 어렵고, 재실 시간 전체를 근무시간으로 보기 어려운 점을 고려할 필요가 있음

- 한편, 조사 대상자는 [대대]산업(주) 대표이사 서영택, 권순옥의 아들(子)로서 부모님 소유의 공장 건설 관련 회의에 참석하고, 동료 직원들과 동행하여 준공체크를 한 사실은 있으나, 해당 행위는 개인 휴가를 사용하거나 주말에 진행하여 사적(私的)인 영역의 행위로 회사의 조사 대상이 되지 않음
- 또한, 신고인의 의혹을 제기한 건축사사무소 [대대]는 우리 회사의 협력업체가 아니며, 조사 대상자가 담당했던 계약업체가 아니라 이해충돌 위반 소지 없음
- 그리고, 서○○ 과장이 사적으로 발송한 이메일이 회사의 보안 자료를 포함하였거나 부패행위와 관련된 메일이 아니었고, 이메일 발송 행위가 직원의 개인적 사생활인 부분도 있는 점을 감안하여 부서장인 ‘이○○, 송○○’에 대해서는 별도의 처분하지 않음

* 조사 대상기간 중 조사 대상자의 근무부서 및 소속 부서장

기 간	조사대상자 근무부서	소속부서장	비 고
22년 5월~23년 11월	♠♠♠♠♠♠부(파견)	이 ○ ○	
23년 12월~24년 5월	♠♠♠♠♠♠부(파견)	선 ○ ○	해당 기간 중 회사 메일 사적발신 기록 없음
24년 5월~현재	□□□□부	송 ○ ○	

Ⅲ

처분요구사항

1. 처분요구사항

지적 번호	제 목	처분 요구	처분대상	소관부서
1	근무시간 중 사적 용무수행 및 이메일 송수신	주의	◆◆◆◆◆처 □□□□부 서○○	♣♣♣ ♣처

붙임

증거서류 목록

1. 문답서 및 확인서(서○○) 1부
2. 확인서(송○○) 1부
3. 확인서(이○○) 1부. 끝.